Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Online

# ÉTICA

GEEaD - Grupo de Estudos de Educação a Distância
Centro de Educação Tecnológica Paula Souza

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
PROGRAMAÇÃO MOBILE I

**Expediente**

Autora:

*Cláudia Regina Rizzieri*

*Colaboração:*

*Eliana Cristina Nogueira Barion*

*Revisão Gramatical:*

*Bianca Santarosa*

*Editoração e Diagramação:*

*Flávio Biazim*

# AGENDA 3

## COMBATENDO A PIRATARIA

## Pirataria

A pirataria é a prática indevida de venda e distribuição de produtos e/ou marcas sem a autorização dos proprietários. É considerada crime contra o direito autoral. A pena para esse delito pode chegar a quatro anos de reclusão e multa.

Os principais produtos pirateados são, em geral, roupas, calçados, utensílios domésticos, remédios, livros, softwares e CDs. A pirataria atualmente movimenta mais recursos que o narcotráfico, sendo que o crime é financiado por grandes grupos organizados e máfias internacionais.

É um ato de grande risco considerando que produtos como remédios, óculos de sol e bebidas, por exemplo, quando pirateados podem causar sérios danos ao consumidor, além de gerar um grande índice de desemprego, conforme afirmação de Barreto (2011):

> "...é importante dizer que a pirataria não gera emprego, ela promove a perda de postos de trabalho. Alguns segmentos acusam a perda de 10 postos de trabalho diretos para cada camelô que vende produtos piratas".

Entre os produtos pirateados pode-se mencionar a pirataria de software que cada vez mais se torna comum. Existem 5 tipos de pirataria de software: falsificação, pirataria na Internet, pirataria feita pelo usuário final, uso excessivo do cliente-servidor e instalação no risco rígido.

### 1. Falsificação

Na falsificação ocorre a duplicação, distribuição e/ou venda de material com copyright cuja intenção é a de imitar o produto original. O copyright é um direito autoral, uma propriedade literária que concede ao autor de trabalhos originais os direitos exclusivos de exploração da obra artística, literária ou científica e proíbe a reprodução seja ela de qualquer meio. Trata-se de uma forma de direito intelectual.

### 2. Pirataria na Internet

Esse tipo de pirataria é composto pelos downloads de softwares efetuados via web. As técnicas comuns de pirataria na Internet são:

- sites que disponibilizam o software por meio de download gratuito ou em troca de outros softwares;
- sites de leilão na Internet que oferecem software falsificado ou fora do canal;
- redes ponto-a-ponto que permitem a transferência não autorizada de programas com copyright.

### 3. Pirataria feita pelo usuário final

Ocorre quando um indivíduo reproduz cópias de software sem a devida autorização.

### 4. Uso excessivo do cliente-servidor

Efetuada quando um número excessivo de usuários em uma rede utiliza de cópia central de um programa

ao mesmo tempo. Para a utilização de programas por vários usuários em uma rede local torna-se necessária a licença referente ao número específico de usuários, caso haja mais usuários do que o permitido pela licença considera-se, nesse caso, “uso excessivo”.

### 5. Instalação no disco rígido

Pirataria que ocorre quando uma empresa vende novos computadores com cópias ilegais do software instaladas em seus discos rígidos para tornar a compra do computador mais atraente.

Adaptado de Existem 5 tipos de pirataria de software.

Disponível em: https://www.veritas.com/pt/br/company/legal/anti-piracy/types-of-piracy.
Acessado em 27/08/2025.

**Os textos a seguir apresentam alguns aspectos referentes à pirataria:**

**“Pirataria” é crime: Propriedade Intelectual em risco!**

Disponível em: https://lanyy.jusbrasil.com.br/artigos/185093634/pirataria-e-crime-propriedade-intelectual-em-risco . Acessado em 27/08/2025.

***Tente imaginar como a utilização de software com licença é de grande importância para promover o fim da pirataria. Pesquise exemplos de empresas que tiveram que recorrer judicialmente por produtos pirateados. Você sabe quais danos a pirataria podem causar ao consumidor final.***

Em seguida, continue a leitura.

## Tipos de Licenças de Softwares

“Uma licença de software é a definição de autorização ou restrição de determinadas ações, sobre os direitos de autor do programador que cria o software, concedidas ou impostas aos utilizadores do mesmo.” (João Nascimento, 2011. Disponível em **https://pplware.sapo.pt/informacao/alguns-tipos-de-licencas-de-software/**. Acesso em 27/08/2025.

Na atualidade, há vários tipos de licença entre eles estão: software proprietário, software livre, código aberto (open source), software comercial e software gratuito (freeware).

## Software Proprietário

É proibida toda a cópia, redistribuição ou modificação o que pode levar a processos judiciais. Deve-se contatar o criador para que haja a permissão para o fazer ou adquirir uma licença.

Neste tipo de licença, encontramos vinculados alguns dos mais conhecidos programas mundiais, caso do Windows, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Mac OS, entre outros.

## Software Livre

Refere-se a qualquer programa que pode ser utilizado, copiado, estudado, modificado e distribuído sem nenhuma restrição. Contrário ao software proprietário, esse tipo de licença contempla alguns quesitos:

1. Liberdade de executar o programa com qualquer propósito;
2. Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Para tal o acesso ao código fonte é necessário.
3. Liberdade de redistribuir cópias;
4. Liberdade de aperfeiçoar o programa e libertar os seus aperfeiçoamentos. Para tal o acesso ao código – fonte é necessário.

## Software Comercial

É desenvolvido por empresa com fins lucrativos. A maioria dos softwares comerciais são softwares proprietários, mas vale ressaltar que existem software livres que também são comerciais, e existem softwares não-livres e não-comerciais (software proprietário que não está à venda por nenhum preço, apenas existem limitações a nível de modificação do mesmo).

## Software Gratuito (freeware)

Trata-se de qualquer programa cuja utilização não implica o pagamento de licenças para sua utilização. Ao instalar um software desse tipo, o utilizador deverá concordar com o seu contrato de licenciamento uma vez que há restrições como sendo freeware de uso pessoal, acadêmico, militar ou governamental. Um exemplo de software gratuito é o Adobe Reader em formato PDF.

Adaptado de Alguns Tipos de Licença de Softwares.

PINTO, Pedro. Disponível em **https://pplware.sapo.pt/informacao/alguns-tipos-de-licencas-de-software/**.

Acessado em 25/08/2025

Após o aprofundamento sobre os tipos de licença, leia a matéria a seguir que ilustra um exemplo de condenação por pirataria.

**Condenação por uso de programa pirata é dupla.**

Disponível em: **http://www.conjur.com.br/2014-jan-18/uso-programa-pirata-gera-indenizacao-pena-privativa-liberdade**.

Acessado em 25/08/2025.

## Exemplos recentes de Pirataria Digital

Nos últimos anos, a pirataria passou a se manifestar em novas plataformas digitais, acompanhando a evolução tecnológica. Não se restringe mais a CDs e DVDs, mas atinge aplicativos, serviços de streaming, jogos online e até soluções em nuvem.

Um estudo de 2024 apontou que "90% dos aplicativos disponíveis em mercados paralelos ao Google Play apresentavam modificações em relação à versão original, sendo até 10 vezes mais propensos a conter malware (Arxiv, 2024). Esses chamados apps modificados (ou *modded apps*) liberam funções pagas sem licença, removem anúncios ou oferecem cheats em jogos, prejudicando desenvolvedores e colocando em risco a segurança dos usuários.

O setor de streaming também sofre grandes impactos. Em setembro de 2024, uma operação internacional derrubou 675 sites, 199 portais de streaming ilegais e 63 aplicativos de música, em ação conjunta de autoridades do Brasil, Reino Unido e Peru.

***Leia sobre Operação internacional contra pirataria tira do ar 675 sites e 14 aplicativos de streaming. Acesse:*** https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/operacao-internacional-contra-pirataria-tira-do-ar-675-sites-e-14-aplicativos-de-streaming

***Acessado em: 27/08/2025***

No Reino Unido, o caso do aplicativo *Incredible Streams* resultou na condenação de seu criador a pagar quase £864 mil em indenizações, por oferecer acesso ilegal a canais como Sky Sports e Sky Cinema (The Sun, 2024).

Por fim, a pirataria também migrou para a cloud computing. Plataformas de armazenamento em nuvem vêm sendo utilizadas para hospedar filmes, músicas e softwares pirateados, dificultando a rastreabilidade pelas autoridades. Conforme destaca a Bytescare (2024), "o uso de servidores em nuvem para pirataria permite rápida migração de conteúdo e compartilhamento global, tornando a prática mais sofisticada e difícil de combater".